

แม้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ทุนเรือนหุ้น ๔๖๖,๔๐๐ บาท และหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุนเรือนหุ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่สามารถถอนออกมาได้โดยยังคงสภาพการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไว้ เพราะหากนำเงินออกมา ก็ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์นั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๑๔๔,๒๑๒ บาท ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร อย่างไรก็ดี จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินและมีรายได้แน่นอน กรณีจึงสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงจำนวนกึ่งหนึ่ง ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือ จำนวน ๗๒,๑๐๖ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล จึงเหมาะสมแก่กรณีแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๕/๒๕๖๔)**

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีหนี้สิน แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีรายได้ มีค่าใช้จ่ายในการทำบุญ เก็บไว้รักษาพยาบาลและจัดงานศพ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีทรัพย์สินเป็นเงินฝากที่มีชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน จำนวน ๒ บัญชี เป็นเงิน ๑๐,๐๔๔.๗๐ บาท และมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑ บัญชี เป็นเงิน ๓๔.๒๖ บาท บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๑ บัญชี เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๓๑๙.๒๘ บาท และบัญชีเงินฝากซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของร่วมกับนาง ช. จำนวน ๒ บัญชี เป็นเงิน ๒๒๔,๐๘๑.๑๘ บาท รวมมีเงินฝากในบัญชีเพียง ๑,๕๘๔,๔๗๙.๔๒ บาท สำหรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการเวนคืนในครั้งนี้อาจเป็น ๔ แปลง เป็นเงิน ๒,๗๑๗,๖๕๕.๐๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ให้ลูกหลานไปแล้วบางส่วน แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องขอค่าทดแทนเพิ่มขึ้นในที่ดิน รวม ๔ แปลง เป็นคำฟ้องฉบับเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์รวมกันทั้งสี่แปลงเป็นเงินเพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกคดีออกเป็น ๓ คดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น ๖๐๐,๐๐๐ บาทเศษ นั้น เมื่อพิจารณากรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสี่แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ละแปลงแยกส่วนกัน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๓๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๘๑๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๑ และเลขที่ ๓๑๐๗ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองบรรยายฟ้องว่าที่ดินแต่ละแปลงได้รับความเสียหายอย่างไรจากการถูกเวนคืน และมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน

